ALGEMENE VOORWAARDEN

Neuritas-AI

Artikel 1 – Identiteit van de onderneming

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes opgesteld door en overeenkomsten aangegaan door:

Neuritas-AI, commanditaire vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Groeneweg 53
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1035.569.723

Website: https://www.neuritas-ai.com/

(hierna: **"Neuritas-AI"**).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten van Neuritas-AI.
2. De Klant ontvangt deze algemene voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en, specifiek wat de betalingsmodaliteiten betreft, bij de facturen van Neuritas-AI.
3. Door instemming met de offerte of van zodra Neuritas-AI enige dienstverlening verricht in het voordeel van de Klant, erkent de Klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.
4. De (impliciete) aanvaarding van een factuur van Neuritas-AI door de Klant houdt een onweerlegbaar vermoeden in van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
5. Eventuele aankoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij deze voorafgaand en schriftelijk door Neuritas-AI werden aanvaard.
6. Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden (hierna: de **"Klant"**) die handelen met of diensten afnemen van Neuritas-AI.

Artikel 3 – Diensten

Neuritas-AI biedt onder meer:

- AI-consultancy en strategisch advies
- ontwikkeling van AI-software en automatiseringen
- implementatie van AI-oplossingen
- data-analyse en machine learning toepassingen

- training, workshops en ondersteuning
- digitale en cloudgebaseerde AI-diensten (SaaS)

De exacte scope van de dienstverlening wordt bepaald in een afzonderlijke overeenkomst of offerte.

De verbintenissen van Neuritas-AI betreffen steeds **inspanningsverbintenissen**, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 – Offertes en overeenkomsten

1. Offertes zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.
2. Offertes opgesteld door Neuritas-AI zijn geldig gedurende 30 dagen en vervallen nadien automatisch.
3. Een overeenkomst komt tot stand door:
    - schriftelijke of digitale aanvaarding van de offerte;
    - elke andere bevestiging door de Klant; of
    - het verzoek tot aanvang van de werkzaamheden.
4. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Uitvoeringstermijnen zijn indicatief en overschrijding ervan geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Klant

De Klant verbindt zich ertoe:

- correcte en volledige informatie aan te leveren;
- tijdig feedback en goedkeuring te geven;
- noodzakelijke toegang tot systemen, software of data te voorzien;
- de diensten enkel wettelijk en ethisch te gebruiken.

De Klant blijft verantwoordelijk voor de juistheid van aangeleverde gegevens en voor het gebruik van de geleverde oplossingen.

Gebrekkige of laattijdige medewerking kan aanleiding geven tot termijnverlenging en/of bijkomende kosten.

Artikel 6 – Gebruik van AI-systemen

1. AI-output wordt gegenereerd op basis van probabilistische modellen.
2. Neuritas-AI garandeert geen foutloze, volledige of continue werking van AI-systemen.
3. De Klant blijft uitsluitend verantwoordelijk voor:

    - validatie van gegenereerde output;
    - beslissingen gebaseerd op AI-resultaten;
    - naleving van toepasselijke wetgeving.

AI-resultaten vormen geen juridisch, financieel, medisch of professioneel advies tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 7 – Beroep op derden

Neuritas-AI kan voor de uitvoering van haar diensten beroep doen op derden, waaronder cloud-, software- of AI-platformleveranciers.

Neuritas-AI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

- fouten,
- onderbrekingen,
- prijswijzigingen,
- of onbeschikbaarheid

veroorzaakt door deze externe partijen.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan door Neuritas-AI ontwikkelde modellen, software, methodologieën, prompts, documentatie en knowhow blijven eigendom van Neuritas-AI.
2. De Klant verkrijgt na volledige betaling een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht zoals bepaald in de overeenkomst.
3. Door de Klant aangeleverd materiaal blijft eigendom van de Klant, die garandeert over alle nodige rechten te beschikken.

Artikel 9 – Vergoeding en betaling

1. Facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld.
2. Facturen dienen, op straffe van verval, binnen acht kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te worden betwist.
3. Bij niet-betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
    - de wettelijke interest overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende betalingsachterstand bij handelstransacties;
    - een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €150.
4. Neuritas-AI heeft het recht haar dienstverlening op te schorten bij wanbetaling.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Neuritas-AI is enkel aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van bewezen zware fout of opzet.
2. Neuritas-AI is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder:
    - winstverlies,
    - reputatieschade,
    - dataverlies,
    - bedrijfsonderbreking.
3. De totale aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag gelijk aan de facturen van de laatste drie maanden met betrekking tot de betreffende opdracht.
4. De Klant vrijwaart Neuritas-AI voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde diensten.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Beide partijen verbinden zich ertoe alle vertrouwelijke informatie strikt geheim te houden.

Neuritas-AI verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke GDPR-wetgeving en uitsluitend in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Indien vereist kan een afzonderlijke Data Processing Agreement worden afgesloten.

Artikel 12 – Overmacht

Neuritas-AI is niet aansprakelijk indien uitvoering onmogelijk wordt door omstandigheden buiten haar redelijke controle, waaronder:

- storingen bij cloud- of AI-providers;
- cyberincidenten;
- netwerk- of elektriciteitsstoringen;
- overheidsmaatregelen;
- handelingen van derden.

Artikel 13 – Duur en beëindiging

1. Overeenkomsten kunnen worden beëindigd overeenkomstig de overeengekomen modaliteiten.
2. Reeds uitgevoerde prestaties blijven verschuldigd.
3. Neuritas-AI kan dienstverlening onmiddellijk opschorten of beëindigen bij:

- illegaal gebruik;
- misbruik van systemen;
- ernstige contractuele tekortkoming;
- aanhoudende betalingsachterstand.

Artikel 14 – Niet-exclusiviteit

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen staat het Neuritas-AI vrij gelijkaardige diensten te leveren aan andere klanten, inclusief concurrenten van de Klant.

Artikel 15 – Nietigheid

Indien één bepaling geheel of gedeeltelijk nietig of onafdwingbaar blijkt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsverhoudingen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Neuritas-AI.

Artikel 17 – Wijzigingen

Neuritas-AI behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

De meest recente versie is beschikbaar via de website of op eenvoudig verzoek.
Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de Klant of publicatie op de website.